



P U T U S A N
Nomor : 31/Pid.Sus/2018/PN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SURABAYA yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DAHLAN Bin MOCHAMAD (Alm) ;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun/ 09 September 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Keputran Panjuran Gg 1 No.2 Surabaya
dan Jl. Medayu 1 No.5-A Kec. Gunung Anyar
Rungkut Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengangguran ;
Pendidikan : SD ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 s/d tanggal 30 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2017 s/d tanggal 09 November 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya I sejak tanggal 10 November 2017 s/d tanggal 09 Desember 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya II sejak tanggal 10 Desember 2017 s/d tanggal 08 Januari 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d tanggal 09 Januari 2018 ;

Hal. **1** dari **37** Hal. Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 03 Januari 2018 s/d tanggal 01 Februari 2018 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Februari 2018 s/d tanggal 02 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah m e m b a c a :

1. Berkas perkara yang diajukan dipersidangan ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Nomor : 31/Pid.Sus/2018/PN.SBY., tanggal 03 Januari 2018 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Nomor : 31/Pid.Sus/20178PN.SBY, tanggal 03 Januari 2018;
4. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah m e n d e n g a r :

1. Keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan pada mulanya dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum, namun pada saat acara Pembelaan/Pleidooi terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
2. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-619/Tg.Perak/12/2017, tertanggal 29 Desember 2017 ;
3. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
4. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum pada tanggal 07 Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis

Hal. 2 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan sebagai berikut :

4.1 Menyatakan Terdakwa DAHLAN Bin MOCHAMAD (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur didalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

4.2 Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa DAHLAN Bin MOCHAMAD (Alm) selama 18 (delapan belas) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- subsidair 2 (dua) tahun penjara ;

4.3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus $\pm$ 5,33 (lima koma tiga puluh tiga) gram berikut pembungkusnya dan berat $\pm$ 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;
- 2) 21 (dua puluh satu) poket plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus terdiri dari:
 - 1) $\pm$ 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
 - 2) $\pm$ 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram berikut pembungkusnya;

Hal. 3 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- 3) $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- 4) $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- 5) $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- 6) $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram berikut pembungkusnya;
- 7) $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- 8) $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- 9) $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;
- 10) $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram berikut pembungkusnya;
- 11) $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- 12) $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- 13) $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- 14) $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- 15) $\pm 1,86$ (satu koma delapan puluh enam) gram berikut pembungkusnya;

Hal. 4 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



16) $\pm 0,53$ (nol koma lima puluh tiga) gram berikut

pembungkusnya;

17) $\pm 1,52$ (satu koma lima puluh dua) gram berikut

pembungkusnya;

18) $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram berikut

pembungkusnya;

19) $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram berikut

pembungkusnya;

20) $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram berikut

pembungkusnya;

21) 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut

pembungkusnya;

dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 1 (satu)

kantong plastik berisikan plastik berisikan Kristal dengan

berat netto **14,485** gram

3) 2 (dua) buah HP merk Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan

4) Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,-

Dirampas untuk negara

4.4 Menetapkan kepada terdakwa agar dibebani untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu

rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum

No.Reg.Perk : PDM-619/Tg.Perak/12/2017, tertanggal 29 Desember 2017

terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama

Hal. 5 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Bahwa Terdakwa **DAHLAN Bin MOCHAMAD (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di depan Alfamart Jalan Manyar Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Saksi **SURIPNO** dan Saksi **MASKHORI HASAN** melakukan penangkapan terhadap Saksi **TEJO ADI WIJOYO Bin TJIO IWAN HADI PRAYITNO** dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan dalam kekuasaannya narkotika jenis sabu yang didapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa telah melakukan transaksi dengan Saksi **TEJO ADI WIJOYO Bin TJIO IWAN HADI PRAYITNO** pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan Alfamart Jalan Manyar Surabaya dengan cara Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat total sekitar 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi **TEJO ADI WIJOYO Bin TJIO IWAN HADI PRAYITNO**
- Bahwa terdakwa didalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman* jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Hal. 6 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab:8114/NNF/2017 tanggal 14 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A,Md atas nama **TEJO ADI WIJOYO Bin TJIO IWAN HADI PRAYITNO**:

- Barang bukti dengan Nomor:8957/2017/NFF, berupa 9 (sembilan) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **5,579** gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 1 (satu) kantong plastik berisikan plastik berisikan Kristal dengan berat netto 5,508 gram dikembalikan

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **DAHLAN Bin MOCHAMAD (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 08.30 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Medayu 1 No.5-A Kec.Gunung Anyar Rungkut Surabaya tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- Bahwa bermula ketika Saksi **SURIPNO** dan Saksi **MASKHORI HASAN** mendapatkan informasi bahwa orang yang bernama **DAHLAN** yaitu Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi **TEJO ADI WIJOYO Bin TJIO IWAN HADI PRAYITNO**
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di Jalan Medayu 1 No.5-A Kec.Gunung Anyar Rungkut Surabaya tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa ditemukan dalam kekuasaan terdakwa yaitu :
 1. 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus $\pm 5,33$ (lima koma tiga puluh tiga) gram berikut pembungkusnya dan berat $\pm 3,87$ (tiga koma delapan puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;

Yang sebelumnya telah dibawa kebelakang rumah dan kemudian dibuang oleh Terdakwa namun ditemukan kembali oleh Saksi **SURIPNO** dan Saksi **MASKHORI HASAN** disamping kamar mandi rumah Terdakwa
 2. 21 (dua puluh satu) poket plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus yang ditemukan oleh Saksi **SURIPNO** dan Saksi **MASKHORI HASAN** didalam kamar tidur rumah kontrakan Terdakwa terdiri dari:
 - 1) $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
 - 2) $\pm 0,70$ (nol koma tujuh puluh) gram berikut pembungkusnya;
 - 3) $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram berikut pembungkusnya;

Hal. 8 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- 4) $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- 5) $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- 6) $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram berikut pembungkusnya;
- 7) $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- 8) $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- 9) $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;
- 10) $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram berikut pembungkusnya;
- 11) $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- 12) $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- 13) $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- 14) $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- 15) $\pm 1,86$ (satu koma delapan puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- 16) $\pm 0,53$ (nol koma lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya;

Hal. 9 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) $\pm$ 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- 18) $\pm$ 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- 19) $\pm$ 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram berikut pembungkusnya;
- 20) $\pm$ 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- 21) $\pm$ 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- Bahwa terdakwa didalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab:8415/NNF/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A,Md atas nama **DAHLAN Bin MOCHAMAD (Alm),:**
 - Barang bukti dengan Nomor:9286/2017/NFF, berupa dua puluh tiga kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **14,502** gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 1 (satu) kantong plastik berisikan plastik berisikan Kristal dengan berat netto **14,485** gram dikembalikan

Hal. 10 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan tidak diajukan keberatan/eksepsi, dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SURIPNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan anggota Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi **TEJO ADI WIJOYO** Bin **TJIO IWAN HAOI PRAYITNO** yang ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dalam kekuasaannya berupa narkotika jenis sabu yang didapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa telah melakukan transaksi dengan Saksi **TEJO ADI WIJOYO** Bin **TJIO IWAN HADI PRAYITNO** pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan Alfamart Jalan Manyar Surabaya dengan cara Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan berat total sekitar 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi **TEJO ADI WIJOYO** Bin **TJIO IWAN HADI PRAYITNO** ;

Hal. **11** dari **37** hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 08.30 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Medayu 1 No.5-A Kec.Gunung Anyar Rungkut Surabaya tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dalam kekuasaan terdakwa yaitu :

1. 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus $\pm 5,33$ (lima koma tiga puluh tiga) gram berikut pembungkusnya dan berat $\pm 3,87$ (tiga koma delapan puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;
2. 21 (dua puluh satu) poket plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus terdiri dari:
 - $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,70$ (nol koma tujuh puluh) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram berikut pembungkusnya;

Hal. **12** dari **37** hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- ± 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya;
- ± 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram berikut pembungkusnya;

Hal. 13 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
 - 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada SYAFIUDIN Alias UDIN Bin USMAN pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIB di Jl.Raya Dukuh Setro Surabaya seharga Rp.15.000.000,- sebanyak 15 gram yang kemudian dipecah-pecah menjadi bungkus-bungkus kecil ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa didalam menjual, membeli, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;
2. Saksi MASKHORI HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjelaskan anggota Polrestabes Surabaya ;
 - Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi **TEJO ADI WIJOYO Bin TJIO IWAN HAOI PRAYITNO** yang ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dalam kekuasaannya berupa narkoba jenis sabu yang didapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa telah melakukan transaksi dengan Saksi **TEJO ADI WIJOYO Bin TJIO IWAN HADI PRAYITNO** pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan Alfamart Jalan Manyar Surabaya dengan cara Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan berat total sekitar 10 (sepuluh)

Hal. 14 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



gram dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada

Saksi **TEJO ADI WIJOYO Bin TJIO IWAN HADI PRAYITNO** ;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 08.30 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Medayu 1 No.5-A Kec.Gunung Anyar Rungkut Surabaya tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan dalam kekuasaan terdakwa yaitu :

1. 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus $\pm$ 5,33 (lima koma tiga puluh tiga) gram berikut pembungkusnya dan berat $\pm$ 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;

2. 21 (dua puluh satu) poket plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus terdiri dari:

- $\pm$ 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- $\pm$ 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram berikut pembungkusnya;
- $\pm$ 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- $\pm$ 0,69 (nol koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- $\pm$ 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;

Hal. **15** dari **37** hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- ± 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- ± 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya;
- ± 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;

Hal. 16 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- ± 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram berikut pembungkusnya;
 - ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
 - 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada SYAFIUDIN Alias UDIN Bin USMAN pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Raya Dukuh Setro Surabaya seharga Rp.15.000.000,- sebanyak 15 gram yang kemudian dipecah-pecah menjadi bungkus-bungkus kecil ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa didalam menjual, membeli, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
3. Saksi TEJO ADI WIJOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjelaskan telah ditangkap oleh petugas Kepolisian ditangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian sipil pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekira jam 23.00 Wib Di dalam Karaoke Smile Ruko Rukun Makmur Indah Blok C1-C2, Jl. Kedungdoro VI, Kec. Sawahan, Surabaya saat itu Saksi TEJO ADI WIJOYO Bin TJIO IWAN HADI PRAYITNO berada didalam ruang kerja Saksi TEJO ADI WIJOYO Bin TJIO IWAN HADI PRAYITNO dan sedang duduk- duduk sendirian ;
 - Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan melakukan penggeledahan terhadap Saksi TEJO ADI WIJOYO Bin TJIO IWAN

Hal. 17 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



HADI PRAYITNO pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 sekira jam 23.00 Wib Di dalam Karaoke Smile Ruko Rukun Makmur Indah Blok C1-C2, Jl. Kedungdoro VI, Kec. Sawahan, Surabaya. Yaitu 1 (satu) buah bekas kotak rokok Liverde yang berisi: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,50$ (satu koma lima nol) gram berat beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,46$ (satu koma empat enam) gram berat beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,46$ (satu koma empat enam) gram berat beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,44$ (satu koma empat empat) gram berat beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,40$ (satu koma empat nol) gram berat beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,40$ (satu koma empat nol) gram berat beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,36$ (satu koma tiga enam) gram berat beserta plastiknya, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,32$ (satu koma tiga dua) gram berat beserta plastiknya, 1 (satu) buah dompet kecil yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,12$ (satu koma satu dua) gram berat beserta plastiknya ;

Hal. **18** dari **37** hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- Bahwa Saksi menerangkan membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa yang tinggal di daerah keputran, Surabaya tersebut pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017 sekitar pukul 19.00 Wib di depan Alfamart Jl. Manyar, Surabaya dan saat itu Saksi TEJO ADI WIJOYO Bin TJIO IWAN HADI PRAYITNO membeli sebanyak 10 (sepuluh) poket @ 1 (satu) gram total keseluruhan 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 12.000.000., ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 08.30 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Medayu 1 No.5-A Kec.Gunung Anyar Rungkut Surabaya tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan diketemukan dalam kekuasaan Terdakwa tepatnya di dalam almari pakaian berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus $\pm$ 5,33 (lima koma tiga puluh tiga) gram berikut pembungkusnya dan berat $\pm$ 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;
 2. 21 (dua puluh satu) poket plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus terdiri dari:

Hal. **19** dari **37** hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,69 (nol koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram berikut pembungkusnya;

Hal. 20 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- ± 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya;
- ± 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada SYAFIUDIN Alias UDIN Bin USMAN pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Raya Dukuh Setro Surabaya seharga Rp. 15.000.000,- sebanyak 15 gram yang kemudian dipecah-pecah menjadi bungkus-bungkus kecil ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi dengan Saksi **TEJO ADI WIJOYO** Bin **TJ10 IWAN HADI PRAYITNO** pada hari Jum'at tanggal 01 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan Alfamart Jalan Manyar Surabaya dengan cara Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan berat total sekitar 10 (sepuluh) gram dengan harga

Hal. **21** dari **37** hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Saksi **TEJO ADI**

WIJOYO Bin TJIO IWAN HADI PRAYITNO ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan didalam *menjual, membeli, atau menyerahkan* narkoba jenis *sabu tersebut* tidak memiliki ijin dari pihak berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus $\pm 5,33$ (lima koma tiga puluh tiga) gram berikut pembungkusnya dan berat $\pm 3,87$ (tiga koma delapan puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;
2. 21 (dua puluh satu) poket plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus terdiri dari:
 - $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,70$ (nol koma tujuh puluh) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;

Hal. **22** dari **37** hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- $\pm 0,72$ (nol koma tujuh puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- $\pm 1,86$ (satu koma delapan puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- $\pm 0,53$ (nol koma lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya;
- $\pm 1,52$ (satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram berikut pembungkusnya;
- $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- $0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 08.30 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Medayu 1 No.5-A Kec.Gunung Anyar Rungkut Surabaya tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan diketemukan dalam kekuasaan Terdakwa tepatnya di dalam almari pakaian berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus $\pm 5,33$ (lima koma tiga puluh tiga) gram berikut pembungkusnya dan berat $\pm 3,87$ (tiga koma delapan puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;

Hal. **23** dari **37** hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



2. 21 (dua puluh satu) poket plastik berisikan kristal warna putih

yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing

bungkus terdiri dari:

- ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,69 (nol koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- ± 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya;
- ± 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;

Hal. 24 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Hal. **25** dari **37** hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yaitu orang atau manusia yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mencocokkan identitas terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa DAHLAN Bin MOCHAMAD (Alm) adalah benar sebagai orang yang diajukan ke persidangan dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tersebut juga dianggap mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk

Hal. 26 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2) ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 peredaran narkotika atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dalam rangka kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika harus mendapatkan persetujuan Menteri ;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur kedua ini sifatnya alternative, artinya cukup satu kualifikasi perbuatan yang terpenuhi sehingga atas perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik atas dasar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang-barang bukti, maka berawal terdakwa telah

Hal. 27 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 sekira pukul 08.30 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Jalan Medayu 1 No.5-A Kec.Gunung Anyar Rungkut Surabaya tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan diketemukan dalam kekuasaan Terdakwa tepatnya di dalam almari pakaian berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus $\pm$ 5,33 (lima koma tiga puluh tiga) gram berikut pembungkusnya dan berat $\pm$ 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;
2. 21 (dua puluh satu) poket plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus terdiri dari:
 - $\pm$ 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm$ 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm$ 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm$ 0,69 (nol koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm$ 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm$ 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm$ 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm$ 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm$ 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm$ 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram berikut pembungkusnya;

Hal. **28** dari **37** hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- ± 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- ± 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya;
- ± 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, ternyata terdakwa DAHLAN Bin MOCHAMAD (Alm) dalam melakukan penyerahan sabu-sabu (narkoba)i kepada saksi Dharma Sulaiman dan terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Hal. **29** dari **37** hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik atas dasar keterangan para saksi, terdakwa dan adanya barang bukti, maka terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi, dimana didalam permufakatan tersebut terdakwa telah menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Bahwa permufakatan tersebut ternyata telah pula dilaksanakan oleh terdakwa, dengan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi yang diambil oleh terdakwa disuatu tempat yaitu di Jalan Medayu 1 No.5-A Kec.Gunung Anyar Rungkut Surabaya, yang menurut pengakuan terdakwa barang-barang narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dimaksud dan mohon agar

Hal. **30** dari **37** hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidanga sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas ternyata terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti tidak adanya alasan-alasan penghapus atau pembenar tindak pidana pada diri atau perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan terdakwa dan menyadarkan terdakwa akan perbuatannya sehingga terdakwa tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat, karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP, demi untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Hal. **31** dari **37** hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus $\pm 5,33$ (lima koma tiga puluh tiga) gram berikut pembungkusnya dan berat $\pm 3,87$ (tiga koma delapan puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;
2. 21 (dua puluh satu) poket plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus terdiri dari:
 - $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,70$ (nol koma tujuh puluh) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,45$ (nol koma empat puluh lima) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,68$ (nol koma enam puluh delapan) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,51$ (nol koma lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,39$ (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;

Hal. **32** dari **37** hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- ± 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- ± 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya;
- ± 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan terdakwa, karena pembelaan tersebut pada intinya hanya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian hal-hal yang memberatkan hukuman dan hal-hal yang meringankan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka patut dan adil terdakwa dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan Negara;

Hal. **33** dari **37** hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan masyarakat ;
- Terdakwa berperan sebagai penjual ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelat belit dalam memberikan keterangan ;

Mengingat akan Tunggal Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLAN Bin MOCHAMAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar**

Hal. 34 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAHLAN Bin MOCHAMAD (Alm)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus $\pm 5,33$ (lima koma tiga puluh tiga) gram berikut pembungkusnya dan berat $\pm 3,87$ (tiga koma delapan puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;
 2. 21 (dua puluh satu) poket plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing bungkus terdiri dari:
 - $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,70$ (nol koma tujuh puluh) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
 - $\pm 0,69$ (nol koma enam puluh enam) gram berikut pembungkusnya;

Hal. **35** dari **37** hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- ± 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram berikut pembungkusnya;
- ± 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram berikut pembungkusnya;
- ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berikut pembungkusnya;

Hal. 36 dari 37 hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby



dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium 1 (satu) kantong plastik berisikan plastik berisikan Kristal dengan berat netto **14,485** gram

- 2 (dua) buah HP merk Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,-

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2018**, oleh kami **Dewi Iswani, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Maxi Sigarlaki, SH.MH.** dan **Rochmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Makhfud, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Didik Yudha Aribusono, SH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Maxi Sigarlaki, SH.MH.

Dewi Iswani, SH.MH.

Hakim Anggota II,

Rochmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Makhfud, SH..MH.

Hal. **37** dari **37** hal Putusan No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Sby